

De scheiding der machten en de rechterlijke macht

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een stelling: zeg niet alleen welke denker of welk begrip het is, maar ook waaraan je het ziet.
- Lees bij twee posities die op elkaar lijken eerst nog eens wat ze onderscheidt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Drie machten

Vul het schema aan en antwoord kort.

1.	Macht	Instelling	Functie
	de wetgevende macht	_____	_____
	de uitvoerende macht	_____	_____
	de rechterlijke macht	_____	_____

2. Met welke filosoof uit de 18de eeuw wordt de scheiding der machten verbonden?

3. Waarom is de scheiding der machten zo belangrijk? Geef het argument in één of twee zinnen.

4. Dat het bestuur door de scheiding der machten trager werkt, is een fout in het ontwerp.

☐ waar ☐ niet waar

5. Het woord is scheiding, niet afzondering. Wat is het verschil?

6. Heeft België één parlement of meerdere? _____

2 Controle en evenwicht

Antwoord kort.

7. Wie doet dit?

a) nagaan of een wet met de grondwet in overeenstemming is

b) beslissingen van het bestuur nakijken en vernietigen

c) de regering ondervragen en over de begroting stemmen

8. Wat is het sterkste controlemiddel van het parlement, en waarom?

9. Wat betekent controle en evenwicht, en wat betekent het niet?

3 De rechterlijke macht beschermd

Antwoord kort.

10. Waarom worden rechters in België niet verkozen?

11. Waarom hoort de vaste benoeming bij de onafhankelijkheid?

12. Waarom moet een rechter zijn vonnis motiveren?

13. Wat organiseert de minister van Justitie wel, en wat beslist hij nooit?

14. Schending van de scheiding der machten?

a) een minister zet een rechter onder druk over een vonnis _____

b) een parlement stemt een wet die één lopende rechtszaak beslecht

c) een regering weigert een vonnis uit te voeren dat haar niet past

d) het parlement stemt een nieuwe algemene wet _____

15. Waarom is een wet die één lopende rechtszaak beslecht een schending?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Drie machten

- 1** wetgevende: de parlementen, de wetten maken en de regering controleren; uitvoerende: de regeringen en hun administratie, de wetten uitvoeren en het land besturen; rechterlijke: de hoven en de rechtbanken, de wet toepassen op een concreet geval
- 2** Montesquieu
- 3** Omdat macht die zichzelf controleert, niets controleert. Zo kan niemand tegelijk de regel maken, hem toepassen en over zijn eigen fouten oordelen.
- 4** niet waar
- 5** De machten houden elkaar juist in het oog en werken op elkaar in; elkaar controleren hoort bij het ontwerp. Afzondering zou betekenen dat ze niets met elkaar te maken hebben, en dan zou er ook geen tegengewicht zijn.
- 6** meerdere

2. Controle en evenwicht

- 7** a) het Grondwettelijk Hof · b) de Raad van State · c) het parlement
- 8** De begroting. Zonder de steun van het parlement geraakt een regering niet aan haar geld en niet aan haar wetten, en dan kan ze niets meer doen.
- 9** Het betekent dat elke macht middelen heeft om de andere twee binnen hun grenzen te houden, dus een wederzijdse rem. Het betekent niet dat de drie machten even groot moeten zijn.

3. De rechterlijke macht beschermd

- 10** Omdat een rechter die stemmen moet halen, afhankelijk wordt van wat populair is. Zijn benoeming loopt daarom via een onafhankelijke instelling die op bekwaamheid selecteert.
- 11** Omdat wie niet afgezet kan worden, onbevangen tegen de macht in kan oordelen. Een rechter die zijn plaats kan verliezen door een onwelkom vonnis, is geen onafhankelijke rechter.
- 12** Zodat iedereen kan nagaan waarop zijn beslissing berust. Een gemotiveerd vonnis is te controleren en in beroep aan te vechten, en dat hoort bij een eerlijk proces.
- 13** de dienst, nooit het vonnis
- 14** a) schending · b) schending · c) schending · d) geen schending
- 15** Omdat een wet algemeen moet zijn: ze geldt voor iedereen in dezelfde situatie. Wie een wet maakt voor één zaak, spreekt in feite recht, en dat is het werk van de rechter.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

